

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2751/2538

นาย กำพรวา สุขโข
นาง จำปี พิมพะาะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

จำเลยที่2ครอบครองที่พิพาทในระหว่างคดีจะอ้างว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์ต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหาได้ไม่จึงไม่อาจนับระยะเวลาดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ได้ครอบครองมาก่อนวันยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ได้และเมื่อหลังจากที่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วจำเลยที่2ก็เพิ่งครอบครองที่พิพาทมาเพียง7ปีเศษจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาง ยุพิน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5507 และ ที่ 5524 เป็น กรรมสิทธิ์ ของ นาง ยุพิน และ จำเลย ที่ 1 คน ละ เครื่องขอให้ ศาล พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ไป แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด ดังกล่าว ให้ โจทก์ ตาม ฟ้อง หาก ไม่ไป ให้ ถือเอาคำพิพากษา ของ ศาล เป็น การแสดง เจตนา แทน ให้ ขับไล่ จำเลย ที่ 2 และบริวาร ออกจาก ที่ดิน และ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ส่ง โฉนด ที่ดิน ทั้ง สอง ฉบับแก่ โจทก์

จำเลย ที่ 2 ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า จำเลย ที่ 2 เป็น สามี โดยชอบด้วยกฎหมาย ของ จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 ถึงแก่ความตาย ไป แล้ว จำเลยที่ 2 ได้

ครอบครอง ทำนา ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5507 และ 5524 รวมทั้งส่วน ของ นาง
ยุพิน ด้วย เป็น เวลา เกินกว่า 10 ปี แล้ว ขอให้ ศาล พิพากษา ยกฟ้อง โจทก์ ให้
ที่ดิน ตาม โฉนด เลขที่ 5507 และ 5524 เฉพาะ ส่วนของ นาง ยุพิน เป็น
กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ที่ 2 โดย การ ครอบครอง ให้ โจทก์ ไป จดทะเบียน ใส่ ชื่อ
จำเลย ที่ 2 ใน โฉนด ที่ดิน ทั้ง สอง แปลงหาก ไม่ไป ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ
ศาล เป็น การแสดง เจตนา

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แย้ง ว่า จำเลย ที่ 2 อ้าง การ ครอบครองปรปักษ์ไม่ได้
ขอให้ ยกฟ้อง แย้ง

ก่อน วันนัดชี้สองสถาน โจทก์ ขอ ถอนฟ้อง จำเลย ที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ก่อน สืบพยาน คู่ความ แกลงรับ ข้อเท็จจริง ตาม รายงาน กระบวนพิจารณา
ฉบับ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดี พอ ที่ จะวินิจฉัย ได้ แล้ว
จึง งดสืบพยาน โจทก์ และ จำเลย

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 2 และ บริวาร ออกจาก ที่ดิน โฉนดเลขที่
5507 และ โฉนด เลขที่ 5524 ตำบล คูบัวเหนือ อำเภอ เมือง ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
ใน ส่วน ที่ เป็น ของ นาง ยุพิน ชื่นกลมรัก ให้ จำเลย ที่ 2 ส่งมอบ โฉนด ที่ดิน เลข
ที่ 5507 และ โฉนด เลขที่ 5524 ตำบล คูบัวเหนือ อำเภอ เมือง ราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี แก่ โจทก์ เพื่อ แบ่งแยก

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ราคา ทรัพย์สิน ที่พิพาท กัน ในชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท ต้องห้าม ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จำเลย ที่ 2 ฎีกา ใน ปัญหาข้อกฎหมาย ว่า จำเลย ที่ 2 ครอบครัว ที่พิพาท ก่อน ศาลฎีกา พิพากษาและ หลังจาก ศาลฎีกา พิพากษา แล้ว จำเลย ที่ 2 ก็ ได้ ครอบครัว มา ตลอดรวม ระยะเวลา ทั้ง 2 ช่วง เกิน 10 ปี โดย จำเลย ที่ 2 ครอบครัว โดยความสงบ และ โดย เปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ใน ที่พิพาทจึง ตกเป็น ของ จำเลย ที่ 2 ใน การ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้อง พัง ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย มา แล้ว จาก พยานหลักฐานใน สำนวน ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง มา ว่า นาง ยุพิน ชื่นกลมรัก มี กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5507 ตำบล คูบัว เหนือ อำเภอ เมือง ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รวมกับ นาง จำปี พิมพะาะ โดย ที่ดิน ส่วน ของ นาง ยุพิน อยู่ ทาง ด้าน ทิศตะวันออก เนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา และ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5524 ตำบล คูบัวเหนือ อำเภอ เมือง ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี นาง ยุพิน เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ รวมกับ นาง จำปี โดย ส่วน ของ นาง ยุพิน อยู่ ทาง ด้าน เหนือ เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ 30 งาน 20 ตารางวา เมื่อ ปี 2525 จำเลย ที่ 2 ได้ยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาลชั้นต้น เป็น คดี หมายเลขแดง ที่ 327/2526 และคดี หมายเลขแดง ที่ 400/2526 ของ ศาลชั้นต้น ขอให้ มี คำสั่ง ว่า ที่ดินส่วน ของ นาง ยุพิน ดังกล่าว เป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ที่ 2 โดย การ ครอบครัวปรับักษ์ โจทก์ ยื่น คำร้องคัดค้าน คดีถึงที่สุด แล้ว โดยศาลฎีกา พิพากษายก คำร้องขอ ของ จำเลย ที่ 2 ทั้ง 2 สำนวน ซึ่ง ได้วินิจฉัย ว่า จำเลย ที่ 2 ครอบครัว ที่พิพาท คิด ถึง วัน ยื่น คำร้อง มีระยะเวลา เพียง 8 ปี หลังจาก นั้น จำเลย ที่ 2 ก็ ยัง ครอบครัว ที่พิพาทติดต่อ กัน มา จน ถึง ขณะ นี้ เห็นว่า ระยะเวลา ที่ จำเลย ที่ 2 ครอบครัวที่พิพาท ตั้งแต่ วัน ยื่น คำร้องขอ ใน คดี หมายเลขแดง ที่ 327/2526และ คดี หมายเลขแดง ที่ 400/2526 ของ ศาลชั้นต้น จน ถึง วัน พัง คำ

พิพาทศาลฎีกา นั้น เป็น การ คบครอง ที่พิพาท ใน ระหว่าง คดี จะ นับ ระยะ
เวลาการ คบครอง ใน ระหว่าง คดี ดังกล่าว รวม เข้า กับ ระยะเวลา ที่ ได้ คบ
ครองมา ก่อน วัน ยื่น คำร้อง หาได้ไม่ ทั้งนี้ เพราะ การ ที่ คู่ความ ฝ่ายหนึ่งคบ
ครอง ที่พิพาท ใน ระหว่าง คดี นั้น คู่ความ ฝ่าย นั้น จะ อ้างว่า เป็นการ คบครอง
ปรักษ์ ต่อ คู่ความ อีกฝ่าย หนึ่ง หาได้ไม่ ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึง อ้าง การ คบ
ครอง ใน ช่วง ระยะเวลา ที่ กำลัง พิพาท เป็น คดีอยู่ นั้น ขึ้น เป็น ปรักษ์ ไม่ได้
เมื่อ ศาลฎีกา พิพาท ว่า จำเลย ที่ 2คบครอง ที่พิพาท มา นับ ถึง วัน ยื่น
คำร้อง เพียง 8 ปี ยัง ไม่ถึง 10 ปีจึง ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1382คำพิพาท ดังกล่าว ย่อม ผูกพัน จำเลย ที่ 2 ทั้ง หลัง
จาก ที่ ศาลฎีกาใน คดี ดังกล่าว พิพาท แล้ว จน ถึง วันฟ้อง คดี นี้ จำเลย ที่ 2 ก็
เพิ่งคบครอง ที่ดินพิพาท มา เพียง 7 ปี เศษ ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ไม่
ปรากฏว่า จำเลย ที่ 2 อาจ นับ ระยะเวลา ก่อน และ หลังจาก คดี ที่ ศาลฎีกา ได้
พิพาท นั้น รวม เข้า ด้วยกัน ได้ โดย ไม่ ถือว่า ขาดตอน การ ยึดถือ ด้วยเหตุผล
อย่างใด จำเลย ที่ 2 จึง ไม่อาจ นับ ระยะเวลา ทั้ง 2 ช่วง รวมเข้า ด้วยกัน ได้ ที่
ศาลอุทธรณ์ พิพาท ว่า จำเลย ที่ 2 ยัง ไม่ได้กรรมสิทธิ์ โดย การ คบครอง มา
นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2ฟังไม่ขึ้น "

พิพาทยื่น

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ